Вопрос 1: § 25 TDDDG (бывший TTDSG)

- **Считается ли работа скрипта «доступом к информации на конечном устройстве» (§ 25 абз. 1 TDDDG)?** Скрипт не сохраняет ничего на устройстве и не считывает системные параметры устройства (разрешение экрана, шрифты, ОС) или локальные хранилища (localStorage, cookies). Он лишь проверяет состояние DOM-дерева страницы, которую сам же сервер магазина только что отдал браузеру (например, отрисовался ли блок оплаты), и считает ошибки выполнения собственного JS-кода. В немецкой правоприменительной практике такая проверка состояния собственной страницы обычно **не считается** вторжением в конечное устройство по смыслу § 25 абз. 1 TDDDG.
- **Применимо ли исключение § 25 абз. 2 п. 2 TDDDG («безусловно необходимо»)?** Даже если надзорный орган Германии займет ультра-строгую позицию и посчитает любое выполнение JS-скрипта «доступом к информации в оперативной памяти браузера», здесь отлично работает исключение **§ 25 абз. 2 п. 2 TDDDG**. Когда покупатель переходит к оформлению заказа, он явно запрашивает услугу (покупку товара). Технический мониторинг того, не сломалась ли кнопка оплаты в этот самый момент (без какого-либо трекинга и профилирования), является технически необходимым для предоставления запрошенной услуги. **Вывод:** Согласие через cookie-баннер по TDDDG не требуется.

Вопрос 2: Правовое основание GDPR (ст. 6(1)(f)) и статус данных

- **Являются ли обезличенные счетчики персональными данными?**
    - **Для Business Watchdog:** 5-минутные счетчики (WooCommerce) — это полностью анонимные агрегированные данные. В случае с Shopware отдельные строки отчетов (время, страница, число ошибок, случайный ID строки) без IP и User-Agent также являются для вас **фактически анонимными**, так как у Business Watchdog нет доступа к логам веб-сервера магазина или базе заказов, чтобы сопоставить время ошибки с конкретным человеком.
    - **Для самого магазина:** В момент, когда браузер покупателя отправляет отчет на сервер магазина, веб-сервер магазина стандартно логирует IP-адрес и User-Agent. Кроме того, владелец магазина (на Shopware) теоретически может сопоставить точное время отчета в базе со временем оформления конкретного заказа. Поэтому на стороне магазина в момент сбора возникает кратковременная связь с персональными данными.
- **Достаточно ли законного интереса магазина (ст. 6(1)(f) GDPR)?**

Да, полностью. Обеспечение технической работоспособной инфраструктуры, IT-безопасности и быстрое устранение сбоев при оплате — это классический, признанный законный интерес. Поскольку профилирование отсутствует, поля форм не читаются, а данные сразу агрегируются и отделяются от сетевых идентификаторов, права и свободы покупателей здесь не ущемляются.

- **Нужна ли письменная балансировка интересов (LIA — Legitimate Interest Assessment)?** По принципу подотчетности (ст. 5(2) GDPR) магазин должен иметь обоснование своего законного интереса. Если вы подготовите для своих клиентов **готовый шаблон LIA на 1–2 страницы**, который они смогут просто положить в свою папку по защите данных, это снимет возражения их штатных юристов (DSB / DPO) и станет отличным преимуществом при продажах.

Вопрос 3: Роль по GDPR и договор поручения обработки (DPA / AVV по ст. 28 GDPR)

- **Являетесь ли вы обработчиком (Auftragsverarbeiter)?** Строго говоря, на своих серверах вы обрабатываете уже обезличенные счетчики, которые не подпадают под GDPR. **Однако:**

    1. Код работает на фронтенде магазина, а в Shopware сервер подключается по API к базе данных магазина и удаляет записи. В Германии любой технический доступ подрядчика к инфраструктуре/базе клиента почти автоматически вызывает у корпоративных юристов требование подписать **AVV (DPA) по ст. 28 GDPR** (как при техническом обслуживании систем, где доступ к ПДн теоретически нельзя исключить).

    2. В вопросе *«(и для данных заказов в целом)»* — если основная платформа Business Watchdog в других модулях имеет доступ к данным заказов или клиентов, то DPA обязателен в любом случае, и мониторинг чекаута просто вписывается туда как одна из функций.

- **Влияет ли то, что в Shopware ваш сервер сам забирает и удаляет данные?** На распределение ролей (контролер vs. обработчик) это **не влияет**. Вы действуете строго в рамках заданной клиентом цели и по его поручению (включение флага наблюдения по тарифу клиента и автоматическая очистка таблицы — это техническая реализация инструкции магазина). Вы не становитесь самостоятельным контролером.

- **Что описать в приложении к DPA (Anlage zum AVV):**

- *Категории данных:* Технические метрики состояния страницы чекаута (тип страницы, пройденные этапы, количество ошибок JS, временная метка, случайный технический ID строки отчета).
- *Категории субъектов:* Посетители/покупатели интернет-магазина (в той мере, в какой на стороне магазина возможна косвенная идентификация).
- *Сроки хранения:* В базе Shopware — до момента выгрузки (обычно до 5 минут); случайные ID отчетов на сервере Business Watchdog — 7 дней; агрегированные (анонимные) счетчики — согласно тарифу клиента.
- *Технические и организационные меры (TOMs):* Шифрование трафика (TLS), авторизация по API-ключам с ограниченными правами (запись/удаление только в 2 выделенных таблицах приложения), размещение серверов в Германии, отсутствие сбора IP-адресов и данных форм.

Вопрос 4: Обязанность магазина (Datenschutzerklärung vs. Cookie-баннер)

- Абзаца в **Политике конфиденциальности (Datenschutzerklärung)** более чем достаточно — это выполняет требование прозрачности по ст. 13 GDPR.
- Упоминать скрипт отдельно в **cookie-баннере** (в списке «Необходимых / Essential») **юридически не требуется**, так как скрипт не ставит cookies, не пишет ничего в localStorage и не обращается к сторонним доменам (магазины ведь не перечисляют в cookie-баннере каждый внутренний JS-файл самого движка Shopware или WooCommerce). Если какой-то клиент из перестраховки захочет добавить строчку в раздел «Технически необходимые» своего баннера — это не запрещено, но заставлять их делать это не нужно.

Вопрос 5: Ваши условия использования (AGB)

Чтобы защитить Business Watchdog на случай, если магазин забудет обновить свою политику конфиденциальности, в ваши B2B-условия (AGB) стоит включить следующие пункты:

1. **Обязанность клиента по информированию:** Клиент (магазин) является единственным контролером (Verantwortlicher) в отношении посетителей своего сайта и самостоятельно несет ответственность за выполнение информационных обязанностей по ст. 13 GDPR (включая актуализацию своей Datenschutzerklärung).
2. **Отказ от ответственности за шаблоны (Disclaimer):** Предоставляемые Business Watchdog черновики текстов для политики конфиденциальности

носят исключительно справочный характер (образец), не являются юридической консультацией (Rechtsberatung) и должны быть проверены клиентом самостоятельно.

3. **Освобождение от ответственности (Freistellung / Indemnification):** Клиент обязуется освободить Business Watchdog от любых претензий третьих лиц или штрафов надзорных органов, возникших из-за того, что клиент не разместил или некорректно разместил информацию о работе сервиса в своей политике конфиденциальности.

3. Оценка черновиков для политики конфиденциальности (DE и EN)

Оба текста на страницах 4 и 5 написаны **отлично** — как с точки зрения юридического немецкого и английского языков, так и по смыслу. Они точно отражают архитектуру и сразу снимают типичные вопросы проверяющих органов.

Две небольшие рекомендации по улучшению текста:

1. **Точность формулировки для Shopware:** В тексте сказано: *«Business Watchdog ruft von unserem Server nur zusammengefasste bzw. nicht personenbezogene Zählwerte ab…»* (EN: *«…only aggregated or non-personal counts…»*). Так как в Shopware вы забираете отдельные строки отчетов (хоть и без персональных данных) и агрегируете их уже у себя, связка **«zusammengefasste bzw. nicht personenbezogene»** («сводные или, соответственно, неперсонализированные») сформулирована очень удачно — она покрывает и WooCommerce (где забираются уже сводные данные), и Shopware (где забираются неперсонализированные строки). Менять здесь ничего не нужно, формулировка попала точно в цель.
2. **Указание локации сервера (Германия):** В таблице на стр. 3 указано, что сервер находится в Германии. В последнем абзаце обоих черновиков можно добавить упоминание об этом (например, в DE: *«…auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)* ***auf Servern in Deutschland****…»*, в EN: *«…under a data processing agreement (Art. 28 GDPR)* ***on servers in Germany****…»*). Для немецких DSB и посетителей это сразу закрывает вопрос о передаче данных в третьи страны (ст. 44+ GDPR).